ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
№ ICL-048

г. Алматы «01» февраля 2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Вента Фэшн Ритейл», БИН 210396596719, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Финансового и административного директора Вебер Л.А., действующего на основании Доверенности от 26 ноября 2023 года, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «IC Line», БИН 150228868477, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Ахметова Г.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание услуг по уборке помещений (далее — «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

«Здание» — 1) ТРЦ «Норд», г. Алматы, Медеуский район, Талгарский тракт, д. 88; 2) ТРЦ «Самал Сити», г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 140.

«Помещения» — магазины «Вента», находящиеся в Зданиях и подлежащие уборке.

«Уполномоченное лицо» — директор или заместитель директора магазина «Вента».

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является регулирование взаимоотношений Сторон, возникающих в связи с оказанием Исполнителем услуг по уборке Помещений (далее — «Услуги») в соответствии с Перечнем и Графиком оказания услуг (Приложение № 1).

Статья 2. Обязанности Заказчика

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить выполнение условий настоящего Договора;

2.1.2. утвердить предоставленный Исполнителем Перечень и График работ (Приложение № 1), который уточняет основные виды услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору;

2.1.3. оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные статьёй 6 настоящего Договора;

2.1.4. для постоянного взаимодействия с Исполнителем и его техническим персоналом (далее — «Технический персонал») назначить уполномоченное лицо из своих работников (далее — «Уполномоченное лицо») и уведомить об этом Исполнителя;

2.1.5. провести первоначальный инструктаж Технического персонала Исполнителя о порядке, правилах входа, выхода и условиях пребывания в Помещениях;

2.1.6. обеспечить необходимые условия для оказания услуг: централизованную систему сбора мусора, исправную канализацию, источники электропитания, холодного и горячего водоснабжения, освещение, места для залива и слива воды и складирования мусора;

2.1.7. относить стоимость электроэнергии, водоснабжения и канализации, потребляемых в процессе оказания услуг, на свой счёт;

2.1.8. при оказании услуг в помещениях с ограниченным доступом обеспечить присутствие ответственных сотрудников Заказчика;

2.1.9. сообщать Исполнителю о необходимости изменения сроков оказания услуг не менее чем за 24 часа до вступления таких изменений в силу;

2.1.10. подписать Акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме. Если мотивированный отказ не получен Исполнителем в указанный срок, услуги считаются принятыми.

2.1.11. в срок не позднее дня подписания Акта выполненных работ подписать оценочный лист качества, переданный представителем Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. проводить совещания с Исполнителем для обсуждения текущих рабочих вопросов;

2.2.2. контролировать ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

Статья 3. Обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. самостоятельно определять способы оказания услуг так, чтобы услуги оказывались надлежащим образом и в оговорённые Сторонами сроки;

3.1.2. оказывать услуги с надлежащим качеством, в полном соответствии с утверждённым Заказчиком Перечнем и Графиком работ (Приложение № 1);

3.1.3. обеспечивать Технический персонал инвентарём, моющими и чистящими средствами, спецодеждой за свой счёт;

3.1.4. применять только сертифицированные чистящие и моющие средства, разрешённые санитарно-эпидемиологическими нормами Республики Казахстан, и исправный инвентарь;

3.1.5. соблюдать установленный Заказчиком режим доступа в Помещения;

3.1.6. бережно относиться к имуществу Заказчика, его работников и клиентов;

3.1.7. соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию о Заказчике, его клиентах и деятельности;

3.1.8. соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности и санитарного контроля;

3.1.9. не позднее 5-го числа каждого месяца предоставлять Заказчику в двух экземплярах подписанный со своей стороны Акт выполненных работ за прошедший месяц и счёт-фактуру.

3.2. Исполнитель вправе предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество оказания услуг.

Статья 4. Порядок оказания услуг

4.1. Услуги оказываются Исполнителем в объёме и с периодичностью, установленными в Приложении № 1.

4.2. Уполномоченное лицо Заказчика осуществляет контроль за качеством и объёмом оказываемых услуг.

4.3. При обнаружении Уполномоченным лицом случаев некачественного оказания услуг Исполнитель обязуется устранить замечания за свой счёт в разумные сроки.

4.4. Если в процессе оказания услуг выявится невозможность выполнения отдельных видов услуг не по вине Исполнителя, Исполнитель в течение двух часов уведомляет Уполномоченное лицо, о чём составляется акт, подписываемый обеими Сторонами.

4.5. Заказчик вправе отстранить от оказания услуг лиц Технического персонала, появившихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, и потребовать их замены. Исполнителю предоставляется разумное время для замены.

4.6. Всё оборудование, инвентарь, чистящие и моющие средства, используемые Исполнителем, являются собственностью Исполнителя.

4.7. Время оказания Услуг согласовано с режимом работы Зданий: ТРЦ «Норд» открывается для посетителей в 10:00.

Статья 5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. При несвоевременном устранении замечаний, зафиксированных в оценочном листе качества, Заказчик вправе удержать неустойку в размере 0,5% от месячной стоимости Услуг по Помещению за каждый неустранённый факт.

Статья 6. Условия оплаты

6.1. Стоимость Услуг указана в Приложении № 1 и включает НДС.

6.2. Исполнитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет Акт выполненных работ, счёт-фактуру и оценочный лист качества.

6.3. Оплата производится до 15-го числа месяца, следующего за отчётным.

6.4. Изменение стоимости Услуг оформляется Дополнительным соглашением.

Статья 7. Срок действия Договора. Порядок расторжения

7.1. Договор вступает в силу с 01 февраля 2024 года и действует до 31 января 2025 года.

7.2. Если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до окончания срока не заявит о расторжении, Договор пролонгируется на каждый следующий год.

7.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения Договора.

7.4. При досрочном расторжении Стороны производят взаиморасчёты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения.

Статья 8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных действий, забастовок, актов государственных органов, повлёкших невозможность исполнения Договора.

8.2. Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Подтверждением является справка компетентного органа.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 90 дней, любая Сторона вправе расторгнуть Договор с уведомлением за 30 дней.

Статья 9. Прочие условия

9.1. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

9.2. Споры, не урегулированные переговорами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Изменения и дополнения к Договору действительны, если составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 10. Адреса, реквизиты

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Вента Фэшн Ритейл»
БИН 210396596719
г. Алматы, пр. Абая, д. 52В, офис 7
ИИК KZ__ ____ ____ ____ ____
Банк: _____

Финансовый и административный директор

_____ / Вебер Л.А. /
М. П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «IC Line»
БИН 150228868477
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/1, офис 12
ИИК KZ45 601A 0310 0042 1177
АО «Банк Алтын Дала», БИК ALDAKZKA
Тел.: +7 (727) 300-10-20
Директор

_____ / Ахметова Г.С. /
М. П.

Приложение № 1
к Договору № ICL-048 от 01 февраля 2024 г.

Перечень и График оказания Услуг

Перечень и График оказания Услуг (Объект 1).

Наименование	Описание
Адрес	ТРЦ «Норд», г. Алматы, Медеуский район, Талгарский тракт, д. 88, магазин «Вента»
Площадь Помещения	1 420 м²
Спектр предлагаемых услуг	Базовая уборка: 2 оператора по уборке с 08:00 до 11:00, график 5/2, выходные — вторник и четверг; генеральная уборка 1 раз в месяц

№	Вид услуги	Объём	Стоимость за м², тг	Итоговая стоимость в месяц с НДС, тг
1	Базовая уборка	1 420 м²	196,00	278 320,00
2	Генеральная уборка	1 раз в месяц	—	50 400,00

В стоимость входят: моющие средства, инвентарь, расходные материалы для уборки, ФОТ сотрудников, НДС 12%.

Перечень и График оказания Услуг (Объект 2).

Наименование	Описание
Адрес	ТРЦ «Самал Сити», г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 140, магазин «Вента»
Площадь Помещения	1 260 м²
Спектр предлагаемых услуг	Базовая уборка: 2 оператора по уборке с 08:00 до 11:00, график 5/2, выходные — вторник и четверг; генеральная уборка 1 раз в месяц

№	Вид услуги	Объём	Стоимость за м², тг	Итоговая стоимость в месяц с НДС, тг
1	Базовая уборка	1 260 м²	196,00	246 960,00
2	Генеральная уборка	1 раз в месяц	—	44 800,00

В стоимость входят: моющие средства, инвентарь, расходные материалы для уборки, ФОТ сотрудников, НДС 12%.

ЗАКАЗЧИК
ТОО «Вента Фэшн Ритейл»
Финансовый и административный директор

_____ / Вебер Л.А. /

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «IC Line»
Директор

_____ / Ахметова Г.С. /